

1500952-66.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Disse que ambos já eram conhecidos por tráfico de entorpecentes. Expôs que, indagados, confessaram que foram até lá para furtar os fios de cobre e que estavam na companhia de mais quatro pessoas. Disse que, próximo ao local da captura, recuperaram parte do material furtado, aproximadamente 500 m (quinhentos metros) que estavam separados em montes.

A testemunha, Heber , policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500952-66.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500952-66.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2100300/2020 - DEL.POL.SERRANA, 11081172 - DEL.POL.SERRANA, 610/20/427 -

DEL.POL.SERRANA, 2100300 - DEL.POL.SERRANA, 610/20/427 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO BARBOSA MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

LEONARDO BARBOSA MOREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155,§4º, inciso IV, do Código Penal, porque em 23 de abril de 2020, por volta das 16h14, na Rodovia Abrão Assed, altura do km 42, no interior da Usina da Pedra, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com HEBER HENRIQUE ALMEIDA FERNANDES NUNES e mais quatro pessoas não identificadas, com identidade de propósitos, subtraíram para si, cerca de 40 kg (quarenta quilos) de fios de cobre. Os itens pertencentes à Pedra Agroindustrial S.A., foram avaliados, em seu total, em R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 10.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2020 (fl. 100/101).

Apresentou defesa preliminar. (fls. 180/190)

Na fase instrutória foram ouvidas as testemunhas da acusação, Alexandre Celso Carrascoza, PM Mário Augusto da Silva Bronzatti, PM Heber Menezes de Paula e interrogado o réu (fls. 187/188 e 203/204).

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado e reconhecimento do crime no modo tentado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e pelas provas orais produzidas em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente firme e seguro, principalmente pela confissão do acusado, bem como as demais provas obtidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha, Alexandre, disse que na época trabalhava como segurança ronda na Usina da Pedra. Expôs que estavam sofrendo com furtos recorrentes. Narra que quando chegou próximo ao almoxarifado, onde guardavam os fios de cobre na época, visualizou algumas pessoas correndo, momento em que tentou chegar próximo a elas, mas ao ser visualizado essas pessoas correram para mata que fica às margens do Rio Pardo. Acionou a polícia militar que, em aproximadamente vinte minutos, chegou ao local e capturou dois indivíduos dos cinco que lá estavam. Informou que recuperaram parte do material furtado. Disse que havia com os agentes uma mochila que continha alicate de corte, facas, dentre outros objetos.

A testemunha, Mário, policial militar, narrou que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de furto na Usina da Pedra. Disse que se deslocaram até a Usina e depararam-se com três indivíduos que, percebendo a presença dos policiais, evadiram-se. Explicou que realizaram o cerco e capturaram dois agentes, um deles, Heber, estava com uma mochila que continha: alicate turquesa, alicate de corte e um facão. Disse que ambos já eram conhecidos por tráfico de entorpecentes. Expôs que, indagados, confessaram que foram até lá para furtar os fios de cobre e que estavam na companhia de mais quatro pessoas. Disse que, próximo ao local da captura, recuperaram parte do material furtado, aproximadamente 500 m (quinhentos metros) que estavam separados em montes.

A testemunha, Heber, policial militar, explicou que foram informados via COPOM que o segurança da Usina da Pedra estaria no encalço de indivíduos que teriam furtado fios de cobre no interior da empresa. Narra que foram até o local onde avistaram três indivíduos no meio do canavial, um deles com uma mochila nas costas. Narrou que abordaram dois indivíduos, sendo Leonardo e Heber, revistaram-os e não encontraram nada de ilícito em posse dos mesmos. Narrou que confessaram que estavam ali para furtar e que estavam na companhia de outras pessoas. Na mochila, continha alicate turquesa, alicate de corte e um facão, à cerca de 500 m do local da abordagem localizaram grande quantidade de fios de cobre abandonado por eles. Em interrogatório, o réu confessou os fatos e disse estar arrependido. Explicou que estava na companhia de Heber e que no local havia outras pessoas que não estavam envolvidas no furto. Disse que passava por dificuldades e por esse motivo cometeu o ato. Aduziu que pularam uma cerca para entrar ao local e subtraíram os fios, momento em que os guardas os avistaram e acionaram a polícia. Disse que um guarda da Usina passou as informações sobre onde estariam os cabos que estavam em local de descarte. Informou que atualmente está trabalhando.

Pois bem. Como se vê, inegável a prática do furto por parte do acusado.

O réu confessou, em partes, os fatos a ele imputados, e essa confissão é harmônica com as demais provas obtidas em juízo.

Com efeito, o réu confirma ter invadido a Usina da Pedra na companhia de Heber,

para furtar os fios de cobre. Relata, ademais, que evadiram-se do local quando avistaram o guarda.

Deste modo, a qualificadora por concurso de pessoas também restou incontroversa . Em que pese o acusado não estivesse em posse do material furtado durante sua abordagem, os policiais encontraram parte dele na mata próxima ao local de fuga, onde os acusados o descartaram, de modo que a inversão da posse restou verificada e, portanto, o furto foi consumado. Não há que se falar em crime tentado porquanto o material furtado foi levado para fora do local e descartado próximo dali, consumando assim o crime.

Por todo o exposto, fica afastada a tese defensiva para abduzir a tipicidade do fato, em que ficou suficiente superada, de modo que a condenação do denunciado por infringência ao artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, exaspero sua pena em 1/6 por maus antecedentes conforme processos de nº: 3000169-55.2013.8.26.0300 e 0002541-47.2012.8.26.0596. Assim, defino-a em, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, sendo assim permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição. Torno a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, definitiva.

Em razão da reprimenda aplicada e do quantum estabelecido, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena corporal, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Ausentes os requisitos legais na forma do artigo 44 e 77 do Código Penal, inviável a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante o exposto, CONDENO LEONARDO BARBOSA MOREIRA qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da decisão. P.I.C.

Serrana, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA